

姓 名	蔡宇轩
学 号	202321320090

成 绩	
评卷人	

中南财经政法大学

《法学方法论》课程论文



课 程 名 称 :	法学方法论
课 程 号 :	B0400140
专 业 班 级 :	经管 2301
学 院 :	文澜学院
完 成 时 间 :	2024 年 12 月 16 日

《读〈法律的悖论〉有感》

一、引言

在当今复杂多元的社会环境下，法律作为维护社会秩序、保障公平正义的重要工具，其内涵与运行机制却充满了诸多值得深入探究的奥秘。罗翔教授所著的《法律的悖论》犹如一把精巧的手术刀，精准地剖析了隐藏在法律体系深处的悖论现象，为读者开启了一场充满思辨与启示的法学之旅。本书通过对一系列法律悖论的细致梳理与深刻分析，不仅挑战了我们对传统法律认知的固有边界，更促使我们重新审视法律在不同情境下的角色、功能及其局限性，从而引发了对于法律本质与法治精神更为深邃的思考。

二、内容概述

本书从法律中的十四个悖论入手，深入浅出地阐释了法律中一系列概念和事件之间的关系以及矛盾，其中包括法律与道德的关系、刑法的功能、罪犯的属性、犯罪的本质、刑法的地位、刑罚的尺度、因果关系的判定、对向犯的处罚、生命权的保护、勒索的定性、自由与禁令、名誉权的维护、此法角色和判决的原则。在每一章节中，罗翔老师都引经据典，旁征博引，运用现实生活中发生的争议案件，结合哲学和法学相关内容，对其关系进行深刻的分析

三、重点内容分析

通篇阅读这本书，本人认为其中五章写的尤为精彩，引人深思，其分别是第一章“法律：法不容情，又法中有情”、第四章“犯罪：邪恶才犯罪，还是犯罪才邪恶”、第六章“刑罚：轻罪重刑，还是轻罪轻刑”、第八章“对向犯：即可同罪同罚，又可异罪异罚”、第十一章“禁止吸毒：既是限制自由，又是保障自由”。

在第一章中，罗老师对法律和道德的争论从历史的深处进行追溯。从历史上的儒法之争，到现代的法律实践，道德始终影响着法律的制定与实施。一方面，不讲道德的法律，会将民众视为威吓对象，使法律沦为纯粹工具，导致民众丧失人格尊严，法律人也可能成为刀笔吏或酷吏；另一方面，只讲道德的法律又过于理想而不现实。后世的儒法合流，内法外儒，便是一种平衡两者的尝试，这也体现了在法律实践中，需要在法律的确切性与道德的灵活性之间寻找平衡，据此罗老师提出了自己的观点“法益作为入罪的基础，伦理作为出罪的依据”，把法律作为判断重罪的理论基础，即把轻罪升级为重罪必须得有法律条文作为支撑，法不容情；把道德作为判断轻罪的现实依据，即按符不符合道德观念和人之常情把法律已经认定的重罪降为轻罪，在法律允许的范围尽可能地给予犯罪者一定程度上的理解与支持，法中有情。

在第三章中，罗老师则是对邪恶和犯罪的关系进行了讨论。邪恶可以分为两种：自体恶和禁止恶，前者是指行为本身就是邪恶的，而后者则是指因为法律的禁止所以是邪恶的。犯罪根据加罗法洛提出的概念，按照自体恶和禁止恶的标准可以分为自然犯和法定犯。自然犯只需要根据是否直接侵犯他人权益就可以分辨，对于法定犯的界定则需要根据法益还原理论，当某一行为间接侵犯到他人权益并且立法者对此行为做出认定时不能违反道德，才能称之为法定犯。最后，犯罪是一种恶，不仅仅是因为被法律贴上了恶的标签，更重要的是其内在的道义的可谴责性，缺少任意一种恶，都不能成称为犯罪。

第六章探讨了刑罚中轻罪与重刑、轻刑之间的平衡与选择所蕴含的悖论。一方面，轻罪

重刑可能在短期内对犯罪行为起到强大的威慑作用，用一个成语来形容，就是杀鸡儆猴，能有效遏制犯罪率的上升，维护社会的稳定和秩序。但是，谁都不想成为那只鸡，无论谁成为被重刑处罚的人都是对该罪犯权益的侵犯，这违背了刑法保护犯人的逻辑；同时，当法律完全作为威慑的手段和工具，成为了对民众的恫吓，这是否也违背了法律的初衷？另一方面，轻罪轻刑更符合刑罚的适度性原则，避免过度惩罚对犯罪者权益的侵害，体现了现代法治的人道主义精神，更有利于犯罪者的改造和回归社会。

第八章阐述了对向犯在处罚上既存在同罪同罚的情形，又有根据具体情况异罪异罚的合理性。对向犯分为两种，一种是共同对向犯，一种是片面对向犯。片面对向犯的一方或是因为自损行为或是因为法不责众免除了惩罚。共同对向犯在逻辑上可以分为同罪同刑、同罪异刑、异罪同刑和异罪异刑四种。另外，在我国现行刑法中还存在人不如物的问题，如果把刑罚的力度看作法律保护力度的话，法律对人的保护力度甚至还没有对物的保护力度大，所以刑法是在不断修改和优化过程中的。

最后，第十一章分析了禁止吸毒这一规定在表面上限制了吸毒者的自由。但从更深层次来看，实则为了保障其自身以及社会公众的自由和利益，就像一个心疼孩子的家长一样，不希望我们做出危害自己的行为。从表面上看，吸毒似乎是个人的自由选择，不直接侵犯他人的权利，但实际上，吸毒会带来诸多严重的危害。吸毒不仅会对吸毒者自身的身体健康造成极大损害，祸及吸毒者的家庭，从社会层面来看，吸毒还会诱发大量犯罪行为，严重危害社会治安和人民的生命财产安全。同时，用于戒毒、缉毒和治疗的费用会造成大量社会福利资源的浪费。因此，禁止吸毒以及对与吸毒相关行为的严厉打击，虽然在一定程度上限制了吸毒者的个人自由，但从长远和整体来看，是为了保障包括吸毒者在内的全体社会成员的自由和利益，维护社会的稳定和正常秩序

四、书中问题的简单思考

案例一：李四被张三强暴，数日后跳楼自杀，张三和李四的死亡有因果关系吗？

可能在读这本书之前，我会认为张三的死和李四有着密不可分的关系。因为假设李四没有对张三实施强暴，那么张三就不会跳楼，正是因为李四的行为，导致张三内心饱受煎熬，最后才选择通过轻生的方式解脱。

但是在读完那一章节后，我发现并非如此，；李四和张三的死之间只可能存在事实上的因果，而很难证明其存在法律上的因果。这个案例的关键争议点在于“张三是在数日之后跳楼”，而不是当场跳楼。如果张三是当场不堪其辱选择跳楼自尽，那么无论是使用危险性升高理论、结果回避可能性理论还是折中性理论，都可以推出两之间清晰的关系。但是“数日之后”却给了这件事情无穷的可能，因为没有人知道这几天之内发生了什么，有没有可能是张三是被人用枪指着从楼上跳下去的呢？这样的话张三的死和李四之间似乎就不存在什么联系了。正是由于这几日里发生的事情无从得知也无法推测，所以武断地认为张三的死和李四之间有关系其实是对李四权益的侵犯。

案例二：带着自己家人偷越边境为什么会构成组织他人偷越边境罪？

现在看这个问题感觉显而易见，因为满足了阻止他人偷越边境罪的构成要件。我产生这个问题的原因是书中对片面对向犯形成的解释：自损行为不构成犯罪，但是利用他人的自损行为获利则构成犯罪，所以我当时设想如果没有利用他人的行为或者主观上不是以获利为目的，就应该不构成犯罪；而且对象是自己的家人，似乎很难与犯罪这一词语建立联系。但是当我读完整本书后，我不仅对为什么这种行为构成犯罪有了清晰的认识，而且对国家为什么要规定这种犯罪有了一定的见解。

如果蛇头是组织那些自愿出境的人员越过边境，似乎无论是对蛇头而言还是自愿出境的人员而言都是对他们的利好，但是正如罗翔老师在禁止吸毒那一章对自由的探讨一样，国家

很多时候扮演的是一种“家长的”角色，他不希望他的“孩子们”做出有损自己利益的事情，在这件事上就表现为偷越边境是对自己中华人民共和国公民权利的自我剥削，国家不希望我们损害自己的权利；同时，这样规定也是对社会利益和国家利益的保护。假设国家不对这种行为进行约定，那么我国的边境出入管理制度将受到严峻的挑战，在偷越国境途中发生的意外伤亡，走私拐卖等案件将会激增，也是对我国社会稳定的重大威胁。

五、个人感悟与思考

作为经管专业的学生，读完这本书收获颇多，受益匪浅，不仅更加明晰了法律的诸多概念，还引发了我对一些问题的思考。

读完这本书，我明白了法律并不等于正义。之前我一直将法律与绝对的正义画上等号，但是什么是正义呢？当我扪心自问这个问题时，我似乎也回答不上来，就像罗翔老师说的“许许多多我们赖以思考的基本词汇，正义、自由、平等、良善等，我们感觉自己知道他的准确含义，但是一旦被追问，我们感觉自己茫然无知。”我之前所谓的正义不过是根据自己的经验和逻辑对看到的案件做出自己的判断罢了，符合我经验的就是正义的，不符合我经验的则变成了我口中的谬误。但是也有那些让许多人都群情激愤的案件，为什么最后审判的结果却不尽如人意？首先，法律只能保证大部分的正义。用经济学思维来看这个问题，现实生活中绝大部分事件发生的概率都符合正态分布，即都处于中间区域内，而两个极端的事件非常少，所以保证发生概率大案件得到公正的判决是法律的基本盘，在根据发生概率大的案件制定法律条文的时候可能会对发生概率小事件做出不合理的规定，这是很难在事前全盘考虑到的。其次，法律是中庸的，法律的力度不能太紧也不能太松。对于法律的无限放松就会导致完全的自由，而完全的自由就是堕落；对于法律的无限收缩（根据不同的案件的背景和情景判决）就会导致人治，因为只有人才能做到如此的灵活。无论是哪一种情况都会最终导致法律的失效，法律体系的崩塌，所以法律是中庸的似乎是没有选择的。但是，法律也是在不断优化和改进过程中的，立法者可以通过严谨的方法论对于法律在特定情境下的缩限进行科学的推定，审判者也可以将道德的温暖注入冰冷的法条之中，以做到对严格法律的放宽。就像罗翔老师十分喜欢的一句话一样：“法益作为入罪的基础，伦理作为出罪的依据”。相信虽然在现在法律并不能保证所有的判决都是完全正义的，在立法者，执法者，人民群众的共同努力下，我们的法律体系一定会不断完善和精进，就像经济学中的极限问题一样，虽然永远无法达到绝对的正义，但最终一定会无限逼近于绝对的正义。

除此之外，这本书还引发了我对刑罚意义的思考。无论从报应主义的角度，还是从功利主义的角度，似乎都没有考虑到受害人的想法和感受，其中报应主义强调罪有应得，罪犯所承担的刑罚与其犯下的罪过相等，而功利主义则是强调通过重刑威慑潜在的犯罪对象从而达到促进社会和谐稳定的目的，但是又有哪一种考虑过受害人的感受？东野圭吾在其小说《虚无的十字架》中也探讨过这个问题：当女儿被残忍杀害的父母在审判的法庭上看到凶手被判处死刑的时候那一副毫无所谓，没有一丝悔改的态度时，他们的内心会得到真正的安慰和满足吗？所以刑罚的意义是什么，是将犯人捆绑在虚无的十字架上审判吗？似乎我们作为旁观群众，法律的审判就是最后的结果，这件事到此也就为止了，罪犯得到了它应有的报应，受害者家属得到公平的审判，社会安全得到了保障，但是我们似乎将刑罚作为了犯罪的筹码。我们从没有思考过将毫无忏悔之意，麻木不仁的罪犯投入监狱或者判处死刑真的能让受害者家属内心得到慰藉吗？

刑罚不应该只是一种形式上的惩罚，对于一些毫无悔意的犯罪者来说，他们并没有真正意识到自己的罪行的严重性，刑罚在他们心中可能只是一种虚无的十字架。然而，对于受害者家属来说，刑罚有时候也并不能真正平复他们内心的伤痛，他们依然在失去亲人的痛苦中徘徊。我认为刑罚应该是让犯人真正意识到自己问题，从而悔过的工具和手段。通过刑罚的

处罚，犯人在出狱之后应该焕发新生，对受害者家属真心悔过，对社会有积极作用，这才应该是刑罚真正的意义。

六、书籍评价

罗翔老师的这本《法律的悖论》是一本对于大众普及法律知识的一本好书。这本书用通俗易懂的语言，生动的案例和逻辑清晰的阐释不仅清楚的解释了法律中存在的悖论，消除了人们对于法律概念的一些误解，还在每一章的最后留下了一个问题以供读者思考，让读者更加深入的对法律中存在的问题进行思考，培养了读者的辩证思维，让读者可以在复杂的矛盾之中仍能保持自己清晰的思考，对于法律思维的发扬和传播有着重大的意义。

七、结论

《法律的悖论》是一本值得反复研读的好书，它让我在法律知识、思维方式以及对社会的认识等方面都有了长足的进步。通过阅读这本书，我更加明确了法律在社会中的重要地位和作用，也明白了作为社会成员，我们应该如何正确地面对法律、理解法律以及推动法律的完善。希望更多的人能够读到这本书，共同在法律的悖论中探索，为实现一个更加公平、和谐的社会而努力。